



PUTUSAN

Nomor 748 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IBU NUR SITI SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Komplek Bangun Reksa Indah II Blok G Nomor 11, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Agnesia Lantai V#501, Jalan Pemuda 73 B, Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SURUNG SITORUS, bertempat tinggal di Raffles Hills Blok AE2 Nomor 8, RT 006/RW 016, Kelurahan Harja Multi, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wirono Dana Bhakti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 Nomor 26, Panunggangan Utara Pinang, Kota Tangerang-Banten 15143, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. PT CAKRAWALA SARANA NUSANTARA**, berkedudukan di Villa Dago Blok A01 Nomor 1, Pamulang, Tangerang;
- 2. PT BANK BTN Gajah Mada**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighe daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I (satu) untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I (satu) untuk mengganti kerugian *Lawyer Fee* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I (satu) membayar kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I (satu) membayar kerugian imateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I membayar uang *dwangsom* setiap ada keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
8. Meletakkan Sita Jaminan atas rumah Tergugat I yang beralamat di Raffles Hills Blok EA 2 Nomor 8, RT 006/RW 016, Kelurahan Harjamulti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis cosortium*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Dpk, tanggal 7 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I (satu) untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I membayar uang *dwangsom* setiap ada keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 230/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 8 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Dpk tanggal 7 Februari 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;



- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat pertama ditaksir sejumlah Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 7 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/AKTA.PDT/K/2022/PN.Dpk *juncto* Nomor 230/PDT/2022/PT.Bdg *juncto* Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2022, 29 Agustus 2022 dan 11 Agustus 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam provisi:



1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruh;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Register 230/PDT/2022/PT.BDG;
3. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap perkara ini yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan Penggugat meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan kabur;
- Bahwa dalam gugatan demikian hakim untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara cepat dan sederhana dibenarkan menyingkronkan tuntutan menjadi ingkar janji sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat diterima;
- Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk tambahan modal membangun perumahan subsidi pemerintah berlokasi di Curug, Tangerang yang akan dikerjakan oleh Tergugat II;
- Bahwa atas hutang tersebut Tergugat I demikian juga Tergugat II sesuai

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2023



pernyataan kesanggupannya tidak mengembalikan kepada Penggugat sehingga Para Tergugat telah ingkar janji terhadap Penggugat;

- Bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Depok perlu diperbaiki mengenai sepanjang kualifikasi perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji dan sebagaimana fakta persidangan pihak yang terbukti ingkar janji bukan hanya Tergugat I tetapi juga Tergugat II;
- Bahwa selain itu tidak terdapat alasan kuat untuk menghukum Para Tergugat membayar sejumlah uang *dwangsom* sehingga diktum amar amar keempat perlu dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IBU NUR SITI SIMANJUNTAK, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 230/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 8 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Dpk, tanggal 7 Februari 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IBU NUR SITI SIMANJUNTAK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

230/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 8 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Dpk, tanggal 7 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan oleh Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt/2023